

1502386-88.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164365/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 18559235 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 317/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2164365 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502386-88.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502386-88.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164365/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 18559235 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 317/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2164365 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Alves de Figueiredo

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra VINICIUS ALVES DE FIGUEIREDO, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 10h30, na rua

Maria Aparecida de Barros Ponce, número 2936, bairro Jardim Luiza, nesta cidade e comarca, o denunciado tinha em depósito, para fins de entrega de consumo a terceiros, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 19 (dezenove) porções da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida, droga comumente conhecida por "maconha", pesando 22,16g (vinte e dois gramas e dezesseis centigramas), e 24 (vinte e quatro) porções da substância METIL BENZOIL ECGONINA, alcaloide extraído do vegetal Erythroxylum coca, na forma de pó branco, droga comumente conhecida por "cocaína", pesando 22,34g (vinte e duas gramas e trinta e quatro centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudos de constatação provisória de fls. 17/21 e 22/26 e exame químico toxicológico de fls. 75/77.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 93/96).

Recebida a denúncia (fls. 101/102), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 121).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 127/135 e 144/156).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 11/13, 14/15, 17/21, 22/26 e 75/77, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Vinicius confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que vendia cada porção de cocaína a R\$ 10,00 e de maconha a R\$ 5,00. Em audiência, acrescentou que fazia uma semana que havia pego as drogas para venda, eis que estava passando por dificuldades financeiras. Disse que indicou aos policiais onde estavam os entorpecentes e que estava muito arrependido. Afirmou que após estes fatos não mais se envolveu em outros crimes e que atualmente trabalha como carpinteiro.

Os investigadores de polícia Kauzio João de Andrade Silva e Guilherme Henrique Bianco de Souza relataram que já era de conhecimento da equipe da DSE que o indivíduo de nome Vinicius Alves de Figueiredo estaria comercializando drogas, bem como ocultando os entorpecentes em sua residência localizada na rua Maria Aparecida de Barros Ponte, numeral 2936 e também na residência de sua genitora localizada na rua Fábio Batista Carneiro, numeral 3455. O policial Guilherme relatou que passou a realizar monitoramento em dias alternados, sozinho, sendo possível observar Vinicius realizando a venda de drogas em sua residência, onde ele servia drogas para os usuários e em contrapartida recebia o dinheiro. A abordagem de Vinicius e dos usuários não foi realizada pois colocaria em detrimento a segurança pessoal do próprio depoente, bem como dos suspeitos e dos cidadãos que habitam as adjacências do local, motivo pelo qual se optou pela busca domiciliar judicial, a qual foi deferida nos autos do processo 1502357-38.2021.8.26.0196, distribuído junto a esta Vara. Em cumprimento ao mandado de busca realizaram incursão no imóvel de Vinicius, sendo localizado no interior de sua residência diversas porções de maconha, cocaína, além de material para a pesagem e embalagem dos entorpecentes. Em audiência, o policial Guilherme afirmou que fez uma campanha, não se recordando se o

policial Kauzio fez alguma. Confirmou que Vinicius confessou informalmente a prática do tráfico de drogas, salientando que ele foi colaborativo com a busca domiciliar.

De fato, o acusado confessou, em ambas as fases, que praticava a mercancia espúria por dificuldades financeiras e disse estar bastante arrependido, ressaltando-se que o policial Guilherme relatou que ele aparentou ter ficado muito assustado com a abordagem, notadamente porque sua sobrinha estava no imóvel quando da busca domiciliar.

Com efeito, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, ressaltando-se que perfeitamente válidos e dignos de crédito, em conformidade com as demais provas dos autos (apreensão de uma balança de precisão, com resquícios de maconha, conforme laudo de fls.75/77, e embalagens de sacolé) e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Ainda, certo que os policiais somente foram até o local após informação de que ali havia comercialização de entorpecentes e, segundo relato do policial Guilherme, em uma única campana pode observar a prática da mercancia espúria.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, ao contrário do pretendido pelo digno Promotor de Justiça, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Inclusive, juntou declaração de trabalho (fls. 97) e após estes fatos não mais se envolveu em qualquer outro crime.

É confesso e sua confissão demonstra arrependimento, contribui para o esclarecimento dos fatos e afasta qualquer dúvida que pudesse haver acerca da configuração do tipo penal. Ainda, conta com a atenuante da menoridade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a confissão e a menoridade, mantenho-a no mínimo, dada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, reduzo-a de 2/3, nos

termos do parágrafo 4º da norma tipificadora - tendo em vista a confissão e o arrependimento do acusado - perfazendo a pena de 01 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra VINICIUS ALVES DE FIGUEIREDO, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena corporal, cabível e suficiente para o caso aqui tratado.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e multa de dez diárias, no valor mínimo.

Destruam-se os objetos apreendidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA